

1500435-20.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... que o local é muito conhecido pelo tráfico de drogas. Nessa noite tiveram várias denúncias sobre tráfico. Durante a diligência avistou o acusado saindo do canto de um muro, momento em que foi abordado sendo entorpecente em sua mão, em sua carteira, e no canto do muro. Alegou que veio naquela rua para comprar entorpecente para revender mais tarde. Na carteira tinha quantia em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500435-20.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-20.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE BREVE REIS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

LUIZ HENRIQUE BREVE REIS, qualificado nos autos, foi DENUNCIADO pela prática do crime descritos nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que no dia 04 de abril de 2022, por volta das 01h30, na Avenida Santa Isabel, n.º 396, Areão, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar, 05 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 3,5g (lacre: 5362399); 13 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 19,4g (lacre: 5359708); 06 invólucros contendo Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 7,4g (lacre: 5362376), e 14 invólucros contendo Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 17,7g (lacre: 4926023), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar consoante auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória.

A prisão em flagrante delito do indiciado foi convertida em preventiva (fls. 32/35).

Notificado (fl. 105), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 62/66).

A denúncia (fls. 58/61) foi devidamente recebida (fl. 138).

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls.

121/122).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, opinando pela dosimetria da pena.

A Defesa, a seu turno, entende que a autoria é incerta. Pede a desclassificação do delito. Ao fim, opina sobre a dosimetria da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é PROCEDENTE.

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de constatação provisória (fls.19/22), laudo de exame químico toxicológico (fls. 69/72), boletim de ocorrência emitido pela Polícia Militar (fls. 92/104), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente incontestes a autoria.

A testemunha Edvaldo Dos Santos Júnior, policial militar, que realizava patrulhamento pelo bairro da cruz, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando avisou deparou-se como indiciado em um muro, sendo encontrado droga em sua mão e no muro. O acusado disse que comprava o entorpecente por um valor e vendia mais caro para pessoas de melhores condições. Não se lembra de ter abordado o acusado anteriormente.

A testemunha Diogo Cristiano Da Silva, policial militar, corroborou a versão apresentada pelo seu colega de farda, acrescentando que o local é muito conhecido pelo tráfico de drogas. Nessa noite tiveram várias denúncias sobre tráfico. Durante a diligência avistou o acusado saindo do canto de um muro, momento em que foi abordado sendo entorpecente em sua mão, em sua carteira, e no canto do muro. Alegou que veio naquela rua para comprar entorpecente para revender mais tarde. Na carteira tinha quantia em dinheiro. Foram encontradas maconha e cocaína acondicionadas em saquinhos. Não abordou o acusado anteriormente.

Em interrogatório, o acusado Luiz Henrique Breve Reis negou os fatos. Relatou que foi abordado com o entorpecente, e na porta da delegacia os policiais lhe perguntaram que se alguém pagasse mais caro para ele se revenderia, afirmou que sim, mas só se alguém pagasse mais caro. O entorpecente era para uso. Comprou de um moleque que saiu andando quando avistou a viatura. Usa maconha e cocaína. Foi a terceira vez que foi ao local para comprar droga. Já foi preso por tráfico. Está respondendo pelo processo em liberdade. Nesse outro também era para uso. No primeiro processo trabalhava em franquias, agora é autônomo. Usa uma quantidade grande de drogas por dia, por isso compra bastante.

Pois bem.

Como visto, a prova é robusta e converge na comprovação de que o agente, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas.

O depoimento dos policiais militares foram uníssonos e coesos ao afirmar que o acusado foi surpreendido com o entorpecente.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas arroladas na denúncia serem os agentes públicos responsáveis pela abordagem não determina que seus testemunhos sejam recebidos com reservas pela autoridade judiciária. Os policiais foram compromissados, não estando impedidos de depor, e suas declarações, em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser valoradas como as de qualquer testemunha, já que nenhuma razão há para falsearem a verdade.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trago à colação: "Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).

Outrossim, Renato Marcão explica o conceito de presunção relativa, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes

policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções."

"O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas (RT 732/622). O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros (RT 736/625). Não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações (RT 736/625)." (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553.)

Ademais, cumpre salientar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Ademais, embora o acusado negue o ato de mercancia, sua versão é isolada nos autos, não se coadunando com todo o conjunto probatório.

Em solo policial, o acusado confessou ser usuário de maconha e cocaína, tendo adquirido o entorpecente para consumo próprio e venderia uma parte para sustentar seu vício. Em juízo alterou seu depoimento, afirmando que disse que revenderia se pagasse mais caro porque os policiais perguntaram, mas a droga era para consumo pessoal.

É fato que a quantidade encontrada na posse do acusado revela a finalidade de mercancia.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, passo à fixação da pena.

Na primeira fase, verifico a necessidade de exasperação da pena-base em virtude da natureza e quantidade da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Dessa forma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, sem alterações.

Na terceira fase, não aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/ 2006, eis que o todo coligido aos autos evidencia que o réu vem se dedicando à prática criminosa (fl. 90). Assim, fixo a pena em definitivo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de pena como fechado.

Não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, inaplicável a substituição da pena ou sursis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIZ HENRIQUE BREVE REIS, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Nego o direito de recorrer em liberdade, salvo se assim se encontrar.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus

dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Custas na forma da lei.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado atuante nos autos.

Em relação à droga apreendida, após o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial para imediata destruição, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006, ou comunicação nos termos do artigo 525 das NSCGJ.

P.I.C.

Tremembe, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA